



PUTUSAN

Nomor 4792 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GAN GANI YULIANTO, bertempat tinggal di Jalan KH. Mukmin 47, RT.005, RW.002, Kelurahan/Desa Sidokare, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Agus Indrawono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sintesa & Co., berkantor di Jalan Kebonsari LVK VII/4, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2025;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. PT. BANK DANAMON, Tbk. c.q. BANK DANAMON KANWIL III SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo, Lt.03, Nomor 12, Surabaya, diwakili oleh Hafid Hadeli dan Rita Mirasari masing-masing selaku Wakil Direkur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agoeng Boedhiantara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fa. AHPLegal, berkantor di SOHO HO-51, Grand Harvest, Balas Klumprik, Wiyung, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2024;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO**, beralamat di Jalan Erlangga, Nomor 161, Kapasan, Sidokare, Kabupaten Sidoarjo;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4792 K/Pdt/2025



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membatalkan eksekusi lelang terhadap objek tanah dan bangunan rumah:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 95 yang terletak di Desa Sidokare, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02-06-2016, Nomor 004455, dengan luas 204 m² atas nama Gan Gani Yulianto;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 96 yang terletak di Desa Sidokare diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28-04-2016, Nomor 0048, dengan luas 98 m² atas nama Gan Gani Yulianto sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan lelang terhadap objek tanah dan bangunan rumah:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 95 yang terletak di Desa Sidokare diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Juni 2016 Nomor 004455 dengan luas 204 m² atas nama Gan Gani Yulianto;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 96 yang terletak di Desa Sidokare diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 April 2016 Nomor 0048 dengan luas 98 m² atas nama Gan Gani Yulianto;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng dan tunai sekaligus untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya jasa advokat selama berperkara di Pengadilan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4792 K/Pdt/2025



- b. Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek milik Tergugat I berupa Kantor Bank Danamon Kanwil III Surabaya Jalan Gubernur Suryo Lantai 03 Nomor 12 Surabaya;
 5. Menjatuhkan *status quo* atas objek perkara yaitu tanah dan bangunan rumah:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 95 yang terletak di Desa Sidokare diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Juni 2016 Nomor 004455 dengan luas 204 m² atas nama Gan Gani Yulianto;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 96 yang terletak di Desa Sidokare diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 April 2016 Nomor 0048 dengan luas 98 m² atas nama Gan Gani Yulianto;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;
- Atau, apabila Pengadilan Negeri Surabaya *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 929/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 16 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisionil Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4792 K/Pdt/2025



Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 412/PDT/2025/PT SBY, tanggal 16 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2025, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 110/Akta.Pdt.Kasasi/2025/PN Sby *juncto* Nomor 929/Pdt.G/2024/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Perkara 929/Pdt.G/2024/PN Sby, tanggal 16 April 2025 *juncto* Nomor 412/PDT/2025/PT SBY yang diputus pada 16 Juni 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan lelang terhadap objek tanah dan bangunan rumah:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 95 yang terletak di Desa Sidokare

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4792 K/Pdt/2025



- diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Juni 2016 Nomor 004455 dengan luas 204 m² atas nama Gan Gani Yulianto;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 96 yang terletak di Desa Sidokare diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 April 2016 Nomor 0048 dengan luas 98 m² atas nama Gan Gani Yulianto;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng dan tunai sekaligus untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya jasa advokat selama berperkara di Pengadilan;
- b. Kerugian imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek milik Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I berupa Kantor Bank Danamon Kanwil III Surabaya Jalan Gubernur Suryo, Lantai 03, Nomor 12, Surabaya;
4. Menjatuhkan *status quo* atas objek perkara yaitu tanah dan bangunan rumah:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 95 yang terletak di Desa Sidokare diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Juni 2016, Nomor 004455, dengan luas 204 m² atas nama Gan Gani Yulianto;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 96 yang terletak di Desa Sidokare diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 April 2016, Nomor 0048, dengan luas 98 m² atas nama Gan Gani Yulianto;
5. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4792 K/Pdt/2025



Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 9 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Juli 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat melakukan lelang atas jaminan Penggugat sebagai debitur karena kelalaiannya/wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GAN GANI YULIANTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4792 K/Pdt/2025



bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GAN GANI YULIANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 November 2025, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4792 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H.. LL.M., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 12 Januari 2026
Ketua Mahkamah Agung R.I.,
Ttd./
Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4792 K/Pdt/2025